于都葛坳“12·25”一般道路交通事故调查报告

2023年12月25日07时47分许，朱*发驾驶赣BF1**3号中型专用校车沿于都县葛坳乡小庄村自南向北方向行驶，行至小庄村老桥组路段临时停车载运上学的幼儿后再次起步时先碰撞后碾压站在车头前方的幼儿陈*颖，该起事故造成陈*颖当场死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、葛坳乡人民政府等单位派员组成的于都葛坳“12·25”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都葛坳“12·25”一般道路交通事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

于都县银坑镇**幼儿园（以下简称“**幼儿园”），创建于2003年8月，2023年下学期在园学生160余人，员工15人，**幼儿园出示的《民办非企业单位登记证书》载明，统一社会信用代码：52360731060779****，住所：于都县平安村，业务范围：学前教育，负责人：廖*芳，业务主管单位：于都县教育科技体育局，发证机关：于都县行政审批局；其《中华人民共和国民办学校办学许可证》证号：教民236073160037128号，校长：廖*芳，主管部门：于都县教育科技体育局，有效期：2022年05月至2025年05月，备注：非营利性，发证机关：于都县教育科技体育局。**幼儿园共有2辆校车（赣BF2**6、赣BF1**3）并实际使用支配这2辆校车，在园幼儿家长自愿选择校车服务，每天接送两趟，2023年下学期（四个月三周）园方收取每位需接送服务的幼儿接送费570元，约每趟2元，校车服务到达**幼儿园周边十公里范围内大部分村居。

（二）事故发生单位安全管理情况

于都县银坑镇**幼儿园按照主管部门于都县教育科技体育局规定和要求，开展了制度化、规范化、程序化“三化建设”，成立了三化建设领导小组，明确了成员职责；绘制了安全空间网格图，确定了具体责任人员和责任区域；建立了幼儿园安全管理图，明确了各环节各岗位安全管理责任人员；建立了《消防安全管理制度》《校车安全管理制度》等安全管理制度并上墙；每月至少组织召开了一次专题安全工作会议；建立了安全

隐患排查月报表等安全管理工作台账，获得了教育主管部门颁发的“三级幼儿园”，获的江西省教育厅颁发的“江西省标准化幼儿园”。

1.全员安全生产责任制的建立和落实情况。**幼儿园建立了安全管理责任架构图，明确了包括了园内安全、园外安全和饮食安全等具体事项和责任人，幼儿园还专门建立了校车安全生产责任制，明确了校长、驾驶员及跟车老师职责，并签订了校车安全管理责任书，但《校车安全生产责任制》《校车安全管理责任书》未明确相应的考核标准和加强对安全生产责任制落实情况的监督考核机制。

2.安全管理制度建立完善和落实情况。幼儿园建立了《校车安全培训制度》《校车安全管理制度》《校车安全隐患排查制度》《校车驾驶员管理制度》《校车随车人员安全管理制度》《校车风险管控工作方案》等有关制度，但制度不是很规范，例如：《校车安全培训制度》未对培训频次、方式、考核等作出具体规定。

3.从业人员安全生产教育培训情况。幼儿园有教育培训记录，但没有教育培训考核的相关资料，其中校车司机朱*发未经岗前考核上岗。

4.校车司机基本情况。幼儿园有正式校车司机2名、代班司机2名，均取得了校车驾驶资格。

（三）事故发生经过

2023年12月25日07时44分许，朱*发驾驶赣BF1**3号中型专用校车沿于都县葛坳乡小庄村自南向北方向行驶，行至小庄村老桥组路段临时停车载运上学的幼儿后再次起步时，先碰撞后碾压站在车头前方的幼儿陈*颖，造成陈*颖当场死亡。

（四）事故现场情况

1.天气情况。2023年12月25日7时47分，星期一，葛坳乡天气：晴天，事发时视线良好，能见度良好。

2.道路情况。事故现场位于于都县葛坳乡小庄村老桥组路段，道路为南北走向，南往银坑镇洋迳村方向，北往银坑镇窑前村方向，弯道水泥路面，路面完好、干燥，无交通信号，视线良好。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，直接经济损失约80万元。

（六）其他情况

1.事故车辆情况：赣BF1**3号中型专用校车，机动车登记所有人：于都县银坑镇**幼儿园，地址：江西省赣州市于都县银坑镇平安村，使用性质：幼儿校车，车辆注册日期：2019年01月07日，车辆品牌型号：金龙牌XMQ6533KSD51，车辆识别代码：LA61AAA37HB60****，发动机号码：BC0320****，核载人数：18人，总质量：3650kg，整备质量：2580kg，外廓尺寸：5285*1985*2440mm，强制报废有效期：2034年01月07日，检验有效期：2024年01月；该校车日常管理和使用由于都县银坑

镇**幼儿园负责。经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年共有1条交通违法记录（驾驶员张任发未使用安全带），近三年没有交通事故记录。事故发生时，该车辆已按照有关要求安装了上线运行的卫星定位装置。

2.涉事校车的许可申请：涉事校车为赣BF1**3中型专用校车，使用性质：幼儿校车，申请人：于都县银坑镇**幼儿园，2018年5月28日，于都县银坑镇**幼儿园以幼儿园现有150多名幼儿需要接送，现有的1辆校车无法满足需求，向于都县银坑镇政府、于都县银坑镇中心小学申请增购该幼儿专用校车，座位数18人，行驶路线：幼儿园—平安村（1.5公里）、幼儿园—平安村（2.5公里）、幼儿园—岩前村（5公里）、幼儿园—岩前村（6.5公里）、共计4车64名学生，获得银坑镇人民政府和银坑镇中心小学盖章同意。于都县银坑镇**幼儿园提供了其2019年1月7号填报的《于都县中小学（幼儿园）校车情况登记表》，登记事项为：办理校车登记和校车专门标志、标牌、标识，校车驾驶人为：张任发，行驶路线为第一趟：年丰村-**幼儿园、第二趟：小庄村-洋迳-**幼儿园、第三趟：洋河-营下-银坑-**幼儿园，行驶时间为上午：7时、下午17时30分，接送学生情况：核定乘员数18人（其中学生16人、成人2人）。

3.赣BF1**3号中型专用校车驾驶人：朱*发，男，1981年07月06日出生，汉族，身份证号码：362132198107064***，身份

证住址：江西省赣州市于都县银坑镇平安村**组*号，2022年春季入职于都县银坑镇**幼儿园担任校车司机，于2022年春季后离职转为兼职该幼儿园代班校车司机，在江西省赣州市公安局交通警察支队取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，证号：362132198107 06****，档案编号：36210041****，初次领证日期：2004年06月26号，有效期限2016年06月26日至2026年06月26日，准驾车型：A2；自2022年02月14日起准驾校车。经公安交通管理综合信息平台查询，近三年有3条交通违法行为记录（2条无需缴纳、1条非现场处罚已处理），近三年只有本次交通事故记录。

4.赣BF1**3号中型专用校车跟车员：黄小燕，女，1989年12月30日出生，汉族，身份证号码：360731198912 30****，家庭地址：赣州市于都县银坑镇洋河村中埠组，2019年2月入职于都县银坑镇**幼儿园，担任保育员兼赣BF1**3号中型专用校车随车老师。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月25日07时50分，交管大队银坑中队接到报案后迅速派出人员赶往了事故现场开展安全防护、现场勘查、调查取证等各项工作，并协助医院派来的救护人员对伤者开展现场诊治。

（二）事故现场应急处置情况

公安、交管人员赶到事故现场后，维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作，镇村干部在现场做好了稳定工作，同时，协助医护人员展开了现场诊治。

（三）医疗救治和善后情况

经120急救医生现场检查、诊断，陈*颖已临床死亡。事故发生后，葛坳乡、银坑镇政府组织公安派出所、乡镇应急管理办、司法所、村委会等部门全力做好死者家属安抚工作及事故赔偿调解，死者家属于2024年1月3日与肇事司机朱*发达成谅解。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

朱*发驾驶赣BF1**3号中型专用校车临时停靠接送学生后再次起步时，未对车辆周边情况进行检查，没有发现站在车头前的幼儿，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.车辆安全技术状况检验鉴定

《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第113号）证实赣BF1**3车辆符合符合GB7258-

2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求。

2.车辆痕迹鉴定

《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第115号）证实牌照赣BF1**3“金龙”牌中型专用校车前左端部位符合与纵向人体碰撞接触后左侧轮胎碾压所形成。

3.酒精、毒物鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]毒鉴字第2151号）证实送检的朱*发血液未检出乙醇成分。

4.死亡原因鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]病鉴字第385号）证实陈*颖符合交通事故致颅脑损伤而死亡。

（三）其他可能因素排除

事发村道路面完好，当天气候正常，当事人身体状况良好。

（四）间接原因分析

1.当事人陈*颖系学龄前儿童，其监护人或管理人将其带至现场道路后没有注意看管，导致其走到车头前面，是造成事故的间接原因。

2.于都县银坑镇**幼儿园未对校车司机朱*发进行安全生产教育培训后的考核，未加强对校车驾驶员朱*发安全生产责任制落实情况的监督考核。

（五）事故性质

1.事故性质分析

（1）车辆权属关系。赣BF1**3号车辆类型为中型专用校车，使用性质为幼儿校车，属于非营利性车辆，所有权的民办学校于都县银坑镇**幼儿园，车辆平时搭载的乘客均为**幼儿园学生，未发现存在对外营业的情形，不属于营运性车辆。该校车由**幼儿园出资购入，也是**幼儿园负责使用和管理。

（2）事故发生时校车搭载情况。事故发生时为校车早上接幼儿入园过程，车上11名驾乘人员（司机、随车老师、6名学生和刚接上车的3名学生）。

（3）幼儿园办学性质。根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二条“本条例所称民办非企业单位,是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的,从事非营利性社会服务活动的社会组织”和《中华人民共和国民办教育促进法》第十九条“民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。但是，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学 ”的规定，**幼儿园取得了《民办非企业单位登记证书》以及备注“非营利性”的《民办学校办学许可证》，属于以非营利为目的的社会组织。

（4）学费、校车接送费。《江西省发展改革委 江西省教育厅 江西省人力资源和社会保障厅关于放开民办教育收费有关事

项的通知》等文件明确，民办教育机构学费（保教费）、住宿费等实行自主定价，但学校（幼儿园）自主确定学费（保教费）、住宿费标准后，必须进行公开服务承诺；根据《江西省发展改革委 江西省教育厅 江西省财政厅关于印发<江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见>的通知》《江西省发展改革委 江西省教育厅关于下发<关于规范我省中小学服务性收费和代收费管理有关问题的意见>的通知》等文件规定，幼儿园收费项目为“保教费、服务性收费和代收费”；江西省人民政府网站公布的《江西省各级各类学校及幼儿园收费政策解读》明确指出：服务性收费是指学校（幼儿园）在完成正常教学任务外，为在校学生提供由学生或学生家长自愿选择的服务而收取的费用，必须坚持学生及家长自愿和非营利性原则；据此，我省民办幼儿园实行自主确定学费（保教费），而幼儿园收费项目为“保教费、服务性收费和代收费”，校车接送费属于必须是学生家长自愿的和非营利性的服务性收费。

（5）校车服务情况及校车费用收支。**幼儿园是以招收周边村居学前幼儿开展学前教育的一所非营利性民办幼儿园，其招生范围覆盖了平安村以及周边的银坑镇岩前村、洋迳村、营下村、年丰村以及葛坳乡的小庄村，学生居住地分布范围较广，校车服务属于该幼儿园的配套服务，经查询**幼儿园2023年度赣BF1**3号校车收入与支出费用（收入部分：一年2个学期，每学期服务学生人数不等，评估全年服务共计100人，人

均收费570元，幼儿园在2023年度该校车收入6万左右；支出部分:校车每年折旧费1.3万元、保险费0.4万元、燃油费0.8万元、维修保养费1万元、GPS费0.2万元和司机工资共计达7万左右)，支出略高于收入，校车费用收取有据实开具票据，未发现其以营利为目的经营校车服务工作。

（6）责任认定情况。2024年01月18日，于都县公安局交通管理大队作出《道路交通事故认定书》（第36073112023000****号），当事人朱*发的过错行为在事故中起主要作用,应负本事故的主要责任，当事人陈*颖的过错行为在事故中起次要作用,应负本事故的次要责任。

2.事故性质认定

事故调查组经调查认定，于都葛坳“12·25”一般道路交通事故是一起**幼儿园对校车接送服务管理不善引发的一般生产安全事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

于都县银坑镇**幼儿园，作为赣BF1**3号中型专用校车管理单位，未针对校车接送服务事项加强安全管理。未对全员安全生产责任制的落实情况加强监督和考核；安排未经安全生产教育培训合格的校车驾驶员朱*发上岗。

（二）有关监管部门

1.于都县教育科技体育局。仅在2013年提请政府出台了

《关于建立于都县校车安全管理工作领导小组的通知》，至今未根据县情进行修订，也未召开过相关联席会议，未实际运行校车安全管理工作机制；作为民办幼儿园业务主管单位，对民办幼儿园使用校车的指导、督促和监管职责履行不到位，未有效督导、检查民办幼儿园建立健全并落实规范的校车接送服务各项安全管理制度及规定情况，近年已发生2起类似原因的幼儿园校车交通事故，2起事故造成2名幼儿死亡。

2.于都县公安交管大队。未会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，对辖区民办幼儿园校车接送幼儿特殊车辆安全运行监管不足。

3.于都县交通运输局。未会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，未按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌及施划校车停靠站点标线。

（三）地方党委政府

1.葛坳乡人民政府。事故发生地属地政府，未认真吸取2021年校车事故教训，对辖区村民道路交通安全宣传教育不到位，近年已发生2起类似原因的幼儿园校车交通事故。

2.银坑镇人民政府。事发幼儿园属地政府，监管责任落实不到位，对辖区内民办幼儿园校车接送服务安全管理漏洞检查和督促不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.当事人陈*颖监护人廖*香，系陈*颖奶奶，身份证号：

362132197410 17****，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十四条[1]的规定，负本次事故的次要责任。建议由属地村居葛坳乡小庄村委会对其加强教育，并责成小庄村举一反三，在本村强化道路交通安全宣传教育。

2.当事人赣BF1**3号中型专用校车司机朱*发，身份证号：362132198107 06****，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[2]的规定，负本次事故的主要责任。建议由县交管大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定依法追究法律责任。

3.于都县银坑镇**幼儿园负责人廖*芳，身份证号：362132198211 03****，未切实履行主要负责人安全管理职责，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定，建议由于都县应急管理局对廖*芳实施行政处罚。

4.于都县银坑镇**幼儿园，统一社会信用代码：52360731060779****，未加强对校车接送服务的安全管理，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第六十四条 学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行，应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

一十四条第（一）项[4]的规定处理。

5.建议于都县教育科技体育局要牵头建立《校车安全管理工作机制》，加强对学校使用校车的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，并在全县范围内开展校车安全专项整治，同时向于都县人民政府作出书面检查。

6.建议于都县公安交管大队要积极配合教育部门建立校车安全管理工作协调机制，持续开展校车交通安全教育，同时向县人民政府作出书面检查。

7.建议于都县交通运输局要积极配合教育部门建立校车安全管理工作协调机制，协调有关部门和单位合理规划、设置公共交通线路和站点，按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌，施划校车停靠站点标线，及时改善道路安全通行条件、消除安全隐患，同时向县人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

近年来连续发生两起涉校车的道路交通事故，已致2名学龄前儿童身亡，两起事故的原因类似，同样都导致了严重后果，教训十分惨痛！一是幼儿园作为校车安全管理主体，未切实加强对幼儿上下车、接送等关键环节的管理，切实保障园内、园外儿童安全；二是教育主管部门未严格按照《校车安全管理条

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

例》强化监督校车使用单位进一步履行安全管理职责；三是交通管理部门未针对校车接送行为能力差的幼儿特殊群体安全环境加强监管；四是属地乡镇未针对近年村居较多留守老人带着幼儿的新形势加强安全防范教育；五是幼儿家长安全意识仍然淡薄，未对幼儿加强监护，采取必要的措施进行约束，及时制止危险行为。

七、事故整改和防范措施

（一）深化检查行动，坚决严格执法

教育、交通管理部门和属地政府应依照《校车安全管理条例》深入辖区学校、校车使用单位与负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区学校、校车使用单位严格落实交通安全主体责任。督促学校、校车使用单位进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对车辆及驾驶人的监督管理。推动细化交通安全管理工作职责，强化对驾驶人的安全教育培训，采取有效措施严防校车安全隐患。发现违法违规行为，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除。

（二）加强警示力度，提高安全意识

教育、交通管理部门和属地政府要充分利用网络平台、市、县主流媒体、交通安全宣传刊物对多次出现交通违法行为、交通安全主体责任不落实的学校、校车使用单位予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展安全警示，通过向学校、校车使用单位发送整改通知、短信平台、微

信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人、乘车人增强交通安全意识。

（三）落实整改措施，汲取事故教训

属地乡镇、教育、交通管理部门要切实举一反三汲取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，强化道路交通安全执法，涉及学校也应认真自查自纠，切实整改自身隐患。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，加强监管，严密防范类似事故再次发生。